

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2534	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	นาย จุงชวง แซ่โอ้ว	ผู้ร้อง
	นาย ยงเกียรติ เชื้อสกุลวนิช	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 680, มาตรา 693

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91, มาตรา 101

การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย เจ้าหนี้รายที่ 8 เมื่อพ้นระยะเวลาขอชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว ไม่ทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด.

ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้มียกคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทย และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการพิจารณา คำร้องของผู้ร้องใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงว่า ผู้ร้องมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกำหนดของกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทยได้ถอนคำขอรับชำระหนี้ผู้ร้องไม่อาจรับช่วงสิทธิขอรับชำระหนี้ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องเป็นผู้ค้าประกันหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยไว้กับธนาคารกสิกรไทย ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีแพ่งให้จำเลยและผู้ร้องกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าวจำนวน 47,522.70 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ธนาคารกสิกรไทย ต่อมาจำเลยถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 ธนาคารกสิกรไทยได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเป็นเจ้าหนี้รายที่ 8 ต่อมาผู้ร้องได้ชำระหนี้จำนวน 50,722.39 บาท แก่ธนาคารกสิกรไทย ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ถอนคำขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 ก่อนผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเวลา 3 วัน แต่พ้นกำหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ตามกฎหมายหรือไม่เห็นว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่า เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้โดยการขอรับช่วงสิทธิต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นับแต่เวลาที่ผู้ร้องอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิรับชำระหนี้ได้ หรือตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยถอนคำขอรับชำระหนี้ ไม่เกิน 2 เดือน ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้น ไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายมาตราใดในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ร้องดังกล่าว เพราะการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้น

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 บัญญัติว่า "เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ฯลฯ" การที่ผู้ร้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทยเจ้าหนี้รายที่ 8 เมื่อพ้นระยะเวลาขอรับชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ไม่ทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-สวิน อักษรายุธ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>